DECISÃO

[Fornecimento de medicamentos]
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156)
0808123-25.2021.8.15.0001
AUTOR: MARIA DO SOCORRO COLACO DANTAS
REU: UNIMED C. GRANDE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Vistos, etc.

Através da petição retro, a i. causídica informou o falecimento da Sra. MARIA DO SOCORRO COLAÇO DANTAS, ora exequente, ocorrido em 22/01/2022, e requereu a habilitação de JUAREZ DANTAS DE SOUZA (viúvo) e seus filhos, KARCIUS MARCELUS COLAÇO e KELLY MARLYN COLAÇO DANTAS.

A morte da parte autora gera a suspensão do curso processual (art. 313, I, do CPC).

O texto do art. 110 do CPC é claro: “Ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1º e 2º”.

Dispõe o artigo 313, § 2º, inciso II do Novo CPC, que o espólio ou os herdeiros devem fazer sua habilitação diretamente no processo. Senão vejamos:

> *Artigo 313, § 2º, II:*
>
> II – falecido o autor e sendo transmissível o direito em litígio, determinará a intimação de seu espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, **dos herdeiros**, pelos meios de divulgação que reputar mais adequados, **para que manifestem interesse na sucessão processual e promovam a respectiva habilitação no prazo designado**, sob pena de extinção do processo sem resolução de mérito.

Assim, sendo a habilitação requerida diretamente pelos herdeiros necessários, desde que comprovem sua condição, o juiz poderá decidir a habilitação imediatamente, caso contrário, havendo necessidade de dilação probatória diversa da documental, determinará a autuação em apartado, dispondo sobra a instrução (art. 691, NCPC).

No caso dos autos, a petição está instruída com cópias de certidão de óbito (ID.128886937 (https://pje.tjpb.jus.br/pje/Processo/ConsultaProcesso/Detalhe/listAutosDigitais.seam?idProcesso=1660247&ca=fe11b4dd7b3f924eb0eb2c1f6bff1a1e4394bf79e7c307321e8f4890cfddc9921 e documentos que comprovam a condição de herdeiros dos peticionantes, não necessitando de dilação probatória.

Dito isto:

a) **DEFIRO O PEDIDO DE HABILITAÇÃO,** passando a ostentar a qualidade de sucessores processuais na presente ação de titularidade da Sra. MARIA DO SOCORRO COLAÇO DANTAS, JUAREZ DANTAS DE SOUZA (viúvo) e seus filhos, KARCIUS MARCELUS COLAÇO e KELLY MARLYN COLAÇO DANTAS. Proceda-se o cartório com as anotações necessárias junto ao sistema no tocante ao polo ativo desta demanda;

b) Intime-se a parte autora para apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, caso já não o tenha feito, nos termos do artigo 524, do CPC.

c) Após, nos moldes do art. 523, do CPC, INTIME-SE **o executado** para, no prazo de **15 (quinze) dias**, **pagar o débito** apontado no demonstrativo, **acrescido de custas**, se houver. **Advirta-se** que **não ocorrendo o pagamento voluntário**, incidirão **multa de 10%** e **honorários advocatícios de 10%** (art. 523, §1º) e **havendo pagamento parcial** no prazo, a multa e os honorários incidirão **sobre o restante** (art. 523, §2º).

Transcorrido o prazo do art. 523 **sem pagamento**, **inicia-se** o prazo de **15 (quinze) dias** para o executado **apresentar impugnação**, **independentemente de penhora ou nova intimação** (art. 525, caput).

Na impugnação, poderão ser alegadas as matérias do **art. 525, §1º** (falta/nulidade de citação na revelia; ilegitimidade; inexequibilidade/inexigibilidade; penhora/avaliação; **excesso de execução**; incompetência; causas modificativas/extintivas supervenientes).

Caso o executado discorde do valor exigido, deverá declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação (art. 525, §§4º e 5º).

d) Diante da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, desde que devidamente apresentado pelo impugnante os cálculos do valor que entende ser devido, e que a mesma verse exclusivamente acerca de divergência de valores, intime-se a parte exequente oportunizando que a mesma concorde com o valor apresentado, no prazo de 10 dias.

e) Em caso de discordância do exequente em relação à impugnação, voltem-me os autos conclusos.

f) Em caso de adimplemento voluntário e integral da dívida ou não impugnada a execução ou, ainda, caso o exequente concorde com a impugnação, EXPEÇA-SE ALVARÁ E ARQUIVEM-SE OS AUTOS.

Acaso juntado o contrato de honorários até a expedição do alvará, deve-se deduzir do montante da parte credora, a verba honorária, **salvo se restar provado que já os pagou.** (art. 22, § 4º, da Lei 8.906/94). Intime-se o ilustre advogado para no prazo de 5 dias informar os dados bancários para a transferência de valores, acaso não já informado.

Em seguida, ausente requerimentos ou pendências a executar, **arquivem-se os autos,** dando-se por encerrada a execução.

Atente-se: nenhum alvará judicial deve ser expedido antes do transcurso integral do prazo de intimação.

Cumpra-se com atenção.

João Pessoa - PB , datado e assinado eletronicamente.

Luciana Celle G. de Morais Rodrigues

Juíza de Direito

Assinado eletronicamente por: LUCIANA CELLE GOMES DE MORAIS RODRIGUES
08/01/2026 10:57:50
https://consultapublica.tjpb.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam
ID do documento: 131079757

IMPRIMIR GERAR PDF